

NAZRIDAYANI BINTI MOHAMMAD

LWN.

ILYAS HELMY BIN MOHAMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 20 November 2020 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-028-0011-2018]

[Rayuan Terhadap Perintah Pelaksanaan Perintah Di Bawah Seksyen 155 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tidak Diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Pihak Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 30/1/2018. Pihak Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10100-028-0548-2014 yang diberikan pada 22/1/2018 berhubung hak jagaan anak. Tiada maklumat berkaitan serahan Notis Rayuan kepada Responden dilaksanakan.

[2] Bagi rayuan ini, Borang MS 30 diterima oleh Peguam Perayu pada 20/3/2018 dan pada 12/2/2020, satu Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan kepada Perayu berhubung status rayuan tersebut. Walaubagaimanapun pada 21/9/2020, Pihak Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS

19 ke Mahkamah ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

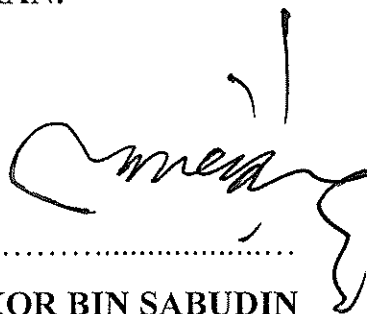
[3] Pada sidang rayuan hari ini bertarikh 20/11/2020, kami dapati bahawa Perayu telah gagal hadir ke Mahkamah. Oleh yang demikian, Kami berpendapat dengan pemfailan Borang MS 19, di samping kegagalan Perayu untuk hadir ke Mahkamah menunjukkan bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti kes rayuan Pihak Perayu, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



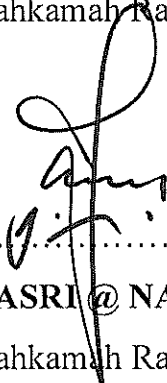
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK ~~HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF~~**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

200

100